

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Contrats administratifs

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - CONTRATS ADMINISTRATIFS

INTRODUCTION

Le contrat administratif est un instrument de réalisation de l'action publique. Il organise une prestation, un ouvrage, une occupation ou la gestion d'une activité tout en tenant compte de l'intérêt général. La qualification détermine les règles de formation, les pouvoirs de l'administration, le juge compétent et les voies de recours.

PARTIE I - QUALIFICATION

La présence d'une personne publique peut constituer un indice important, mais elle ne suffit pas toujours. Il faut rechercher l'objet du contrat, la participation à un service public, l'existence de clauses ou de prérogatives exorbitantes et le régime spécial prévu par les textes. Un contrat conclu entre personnes privées peut relever du droit administratif lorsque la loi ou la jurisprudence le prévoit; inversement, une personne publique peut conclure un contrat de droit privé.

Les marchés publics répondent à un besoin de travaux, de fournitures ou de services contre un prix ou une rémunération déterminée. Les conventions de délégation transfèrent davantage de risques et peuvent lier la rémunération aux résultats de l'exploitation. La qualification doit être faite à partir de l'économie réelle de l'opération.

PARTIE II - FORMATION ET TRANSPARENCE

La préparation comprend la définition du besoin, l'estimation, le choix de la procédure, la publicité, la mise en concurrence et la vérification des candidatures. Les principes d'égalité, de transparence, d'impartialité et de bonne utilisation des deniers publics protègent les concurrents et l'intérêt collectif.

L'offre, l'attribution, l'approbation et la signature doivent respecter les compétences et contrôles prévus. L'autorité ne peut engager la personne publique sans habilitation. Les pièces contractuelles doivent fixer les prestations, les délais, les prix, les pénalités, les garanties, la réception, la sous-traitance et les conditions de règlement.

PARTIE III - EXÉCUTION ET ÉQUILIBRE FINANCIER

L'administration dispose de pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction justifiés par l'intérêt général. Elle peut parfois imposer une modification unilatérale, mais elle doit respecter les limites du contrat, la procédure et l'équilibre financier du cocontractant. Une modification qui transforme l'objet ou bouleverse l'économie de l'opération peut exiger un nouveau contrat.

Le cocontractant a droit au paiement des prestations et, dans les conditions prévues, à une compensation des charges imposées. La force majeure, les sujétions imprévues et les difficultés exceptionnelles ne produisent pas les mêmes effets. Il faut établir l'événement, son imprévisibilité, son impact, les mesures prises pour limiter les pertes et le lien avec le surcoût.

PARTIE IV - SANCTIONS ET FIN DU CONTRAT

Le retard, la mauvaise exécution ou l'abandon peuvent justifier une pénalité, une mise en demeure, une exécution aux frais et risques ou une résiliation. La sanction doit être prévue ou autorisée, proportionnée et précédée des garanties nécessaires. La résiliation pour motif d'intérêt général peut ouvrir un droit à indemnité distinct de la résiliation pour faute.

À la fin du contrat, organiser la réception, la levée des réserves, la remise des biens, la clôture financière, les garanties et l'archivage. Les différends sur le décompte, les travaux supplémentaires ou les pénalités doivent être présentés dans les formes et délais contractuels.

PARTIE V - RECOURS

Le candidat évincé peut contester la procédure selon le recours ouvert par le droit applicable. Le cocontractant peut demander le paiement, l'indemnisation, la reprise des relations ou la résiliation. L'administration peut demander l'exécution, la réparation ou la fin du contrat. Le recours doit préciser le contrat, la clause, le manquement, le préjudice et la mesure demandée.

MÉTHODE D'AUDIT

Reconstituer la chronologie de la passation et de l'exécution. Vérifier l'habilitation, la publicité, les offres, les pièces, les ordres de service, les paiements et les réserves. Distinguer risque de qualification, irrégularité de passation, difficulté d'exécution et litige financier. Chiffrer séparément les prestations, les surcoûts, les pénalités et le préjudice prouvé.